

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-12	처분요구일자	2017. 05. 31.
처 분 종 류	행정상 처분 (통보 2건)		
관 계 부 서	○○○처, ☒☒☒처		
제 목	불법 하도급 운영 등 관리 부적정		

지 적 내 용

1. 미승인 하도급 계약체결 등 불법 하도급 운영

○○○처는 노후된 경비보안 설비의 개선을 위한 “경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업”을 시행 중이며, 【표】와 같이 계약을 체결하고 관련 법규에 따라 2016.3.30. 하도급¹⁾을 승인하였다.

【표】 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업 계약 현황(하도급 포함)

구분	계약자	구성사	계약기간	계약금액
원도급	(주)△△△ 컨소시엄	① (주)△△△ (지분율 70%) ② (주)▲▲▲ (지분율 30%)	‘15.12.29 ~ ‘17.06.28	164억원 (VAT 포함)

특히 ■■■(주)는 원도급사인 (주)△△△로부터 광케이블 설치공사 등의 과업을 하도급 받아 동 사업에 참여하고 있다.

가. 하도급 공사명 : 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구축(정보통신공사)

나. 공사 장소 : 인천국제공항공사

다. 공사 기간 : 2016.04.11. ~ 2017.04.28.

라. 계약 금액 : 477,466,000원(VAT 포함)

※ 상기 하도급은 감리용역 사업자 선정(2016.05.30.)이전에 계약이 체결

1) (주)△△△는 (주)□□□과 ■■■(주)와 하도급 계약체결

- □□□(주) : 영상관제시스템과 CCTV시스템 설치, 하도금액 44억 원(부가세 포함)
- ■■■(주) : 배관 및 배선 등 정보통신공사, 하도금액 4.7억 원(부가세 포함)

한편 정보통신공사법 제31조(하도급의 제한 등) 제③항에 따르면 공사업자가 도급받은 공사 중 그 일부를 다른 공사업자에게 하도급하거나 하수급인이 하도급 받은 공사 중 그 일부를 다른 공사업자에게 다시 하도급하려면 그 공사의 발주기관으로부터 서면으로 승낙을 받도록 규정하고 있고, 동법 시행령 제31조(하도급계약 승낙신청서 등)는 신청서에 하도급계약서 사본과 하수급인의 등록 수첩 사본 서류를 첨부하여 제출하도록 명시하고 있다.

또한, 동 사업의 감리용역 과업내용서에는 감리업체가 시공자가 위장하도급, 무면허자의 하도급, 비전문 시공자의 하도급 또는 재 하도급이 있는지를 수시로 확인하고 이 경우 즉시 “시공 중지” 조치하고 이를 발주기관에 보고하도록 과업을 부여하고 있다.

그런데도 (주)△△△는 2016.9.28. 기 승인된 하도급 이외에 ■■■■(주)와 “정보통신 공사 및 철거용역”을 발주기관의 승인 없이 계약을 체결한 사실이 있다.

가. 공 사 명 : 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구축(정보통신공사) 설치 및 철거용역

나. 공사 기간 : 2016.09.28. ~ 2017.04.28.

다. 도급 금액 : 127,000,000원(VAT 별도)

2. 특정업체 직원 직고용 등 불법 위장하도급 정황

원도급자인 (주)△△△는 정보통신공사업체인 ■■■■ 소속 직원과 개별적으로 프리랜서 계약을 체결하여 CCTV 카메라 설치 및 외곽의 광케이블 포설 공사에 투입한 사실이 있으나 감사 기간중 해당 인력에 대한 직고용 여부를 확인하기 위해 (주)△△△에 개별 근로자의 국민연금납입증명서 등 직고용 증빙 자료를 요청하였으나 감사 종료시까지 자료를 제출하지 않는 등 감사에 협조하지 않은 사실이 있다.

한편 (주)△△△의 현장대리인은 해당 인력이 직고용 인력이라고 지속적으로 주장하

면서도 감사실에서 요청한 증빙자료를 해당 개인들의 개인정보라 제출이 힘들다는 이유를 들어 불법 위장 하도급 의혹 해소를 위해 적극적으로 협조하지 않았다.

※ 감사 기간의 한정 및 (주)△△△의 자료제출 거부로 불법 하도급 사실은 확인하지 못함

관련부서의 주장 및 판단

이와 관련하여 (주)△△△의 현장대리인은 ■■■(주)와 추가로 체결한 계약에 대해서는 발주자로부터 하도급 승인을 받지 않은 상태이며, 하도급 계약 변경 승인시 승인을 받을 예정이라고 진술하였다. 또한 (주)△△△에서 계약한 ■■■ 소속 직원의 프리랜서 채용 사실은 인정하였으며, 인원은 매달 변경되어 정확히 기억나지는 않는다고 진술하였다.

조치할 사항

① 사장(○○○처장, ☒☒☒처장)은 국가를 당사자로하는 계약에 관한법률 제 27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등)에 의거, 공사의 승인 없이 불법 하도급을 시행한 동 사업의 원도급사인 (주)△△△와 하도급사 ■■■를 부정당업자로 지정하여 입찰참가를 제한하고, 그 제한 사실을 즉시 다른 중앙관서의 장에게 통보하시기 바랍니다. (통보)

② 사장(○○○처장)은 정보통신공사업법 제31조(하도급의 제한 등) 및 제66조(영업정지와 등록취소)에 의거, 공사의 승인 없이 불법 하도급을 시행한 동 사업의 원도급사인 △△△와 하도급사 ■■■를 관할관청에 신고조치하고, 또한 불법 위장 하도급이 의심되는 △△△와 ■■■를 관할관청에 조사판정 요청하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원 (인)
(직인 생략)